

1502073-27.2022.8.26.0024

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Furto

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502073-27.2022.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502073-27.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252981/2022 - 01º D.P. ANDRADINA, 27453979 - 01º D.P.

ANDRADINA, 2252981 - 01º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE EVANGELISTA BALBA

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ANDRE EVANGELISTA BALBA imputando-lhe a prática do crime de furto simples, por duas vezes (Art. 155 "caput", duas vezes, 69 "caput" ambos do CP).

Narra a denúncia que no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 12h30min, na "Farmácia Rodoviária", situada na Rua Paes Leme, nº 573, Centro, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu ANDRÉ EVANGELISTA BALBA, qualificado à fls.05 e 07/08 dos presentes autos, subtraiu para si um perfume "Kaiak", da marca "Natura", avaliado em R\$ 139,90 (cf. auto de fls.21), pertencente ao estabelecimento comercial.

Ainda, que no mesmo dia, em horário incerto, na "Loja Sumirê", situada na Rua Paes Leme, nº 727, Centro, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu subtraiu para si dois antitranspirantes, da marca "Old Spice Lenha", avaliados em R\$ 35,80 (cf. fls.51), pertencentes ao estabelecimento comercial.

A denúncia foi recebida em 14/10/2022, sendo decretada a prisão do acusado na mesma oportunidade (fl. 81). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa,

por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, regime inicial semiaberto e direito de apelo em liberdade.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls. 01/03, e boletim de ocorrência de fls. 13/14, autos de exibição e apreensão de fls. 19/20), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A testemunha Michele Cristina de Souza Castilho confirmou que trabalha na loja Sumirê e que policial civil compareceu na loja com os desodorantes subtraídos, os quais reconheceu. Indicou que constava no estoque dois produtos, mas eles não estavam na loja, sendo então aqueles encontrados com o réu.

A testemunha Renan Henrique Domingues Liberato disse que trabalha na Farmácia Rodoviária e que constatarem o furto do perfume da loja, avaliado em cerca de R\$ 100,00.

O policial militar Marcos Ferreira da Silva falou que em patrulhamento abordaram o réu com uma sacola contendo o perfume e os desodorantes. Dias após a prisão, ele foi novamente preso com shampoo e condicionador subtraídos.

Interrogado, o réu confessou os fatos.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto simples é procedente.

De início, quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se (AgRg no HC 583297 / SC): "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

Quanto às subtrações, nenhuma dúvida. Os representantes dos estabelecimentos confirmaram as subtrações. O acusado estava em posse dos objetos e foi preso em flagrante. Além disso, ele confessou os fatos em juízo.

O testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Apesar do menor valor dos objetos, o fato é típico, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incidência do princípio depende de uma minuciosa análise de requisitos objetivos, relacionados ao fato, e requisitos subjetivos, vinculados ao agente e a vítima.

Por tais motivos, seu cabimento deve ser avaliado com base nas peculiaridades de cada caso concreto, e não no plano meramente abstrato (Nesse sentido: STF:

HC/123.108/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2015, noticiado no Informativo 793 e STJ: AgRg no RHC 44.461/RS, rel. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 27.05.2014, noticiado no Informativo 542).

O Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o valor dos bens subtraídos supera os parâmetros normalmente estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a insignificância (STJ – AgRg no REsp 1744802 MS 2018/0131490-7 e STJ – AgRg no AREsp 946939 MS 2016/0176618-5).

Some-se a isso o fato de o réu ser reincidente específico, o que revela sua contumácia e conduta voltada para a criminalidade.

Não obstante, o fato também não pode ser tido como insignificante em razão de dois fatos praticados em sequência.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fl. 63) mas confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), neutralizam-se as circunstâncias.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Considerando a prática dos delitos em sequência, pelo mesmo modo de agir e nas mesmas circunstâncias de tempo e, inclusive, de lugar (proximidade dos estabelecimentos), reconheço a continuidade delitiva, até pelo valor dos objetos. Assim, cabe incremento da reprimenda de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa em 1/6, chegando-se a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sendo assim, a pena definitivamente fica em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, quantidade de pena e reincidência, deve ser o semiaberto (súmula 269 do STJ).

Diante de tal parâmetro e pela reincidência específica (CP 44, § 3º), inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO ANDRE EVANGELISTA BALBA, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP, por duas vezes em continuidade delitiva, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculado o dia-multa em seu mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e foi condenado em regime semiaberto. Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que seja posto em liberdade. Anoto que praticou diversos fatos em sequência em setembro deste ano (fl. 62). Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento.

Desde já fica estabelecido que o réu deve ser colocado em regime compatível com o semiaberto, tendo em vista a pena estabelecida nesta sentença. Oficie-se à unidade prisional para as providências referidas, devendo haver a transferência do preso caso a unidade não possua condições e estrutura compatível com o semiaberto.

Vale a presente como reavaliação da preventiva, na forma do 316, parágrafo único, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 12 de dezembro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)